

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

- 3과목 3편 -

협회 규정

(3문항)

1

40회 기출

67

금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정상의
설명 의무에 대한 설명이다. 틀린 내용으로 연결한 것은?

- 가. 투자설명서는 법정투자권유문서이므로 금융투자회사는 일반투자자가 서면이나 전화 등으로
수령을 거부하는 경우라도 그 일반투자자에게 투자설명서를 제공해야 한다.
- 나. 일반투자자가 고난도 금융투자상품을 매매하거나 고난도 금전신탁계약이나 고난도 투자일임계약을
체결하고자 하는 경우에는, 공모나 사모 발행과 관계없이 핵심설명서를 추가로 제공해야 한다.
- 다. 금융투자회사는 일반투자자가 최초로 ELW나 ETN을 매매하고자 하는 경우에는 기존에 위탁매매거래
계좌가 있더라도 서명 등의 방법으로 매매의사를 별도로 확인해야 한다.
- 라. 장외파생상품을 매매하고자 하는 경우 적격 개인투자자 자격을 위해 1시간 이상의 파생상품 교육
과정과 3시간 이상의 파생상품 모의거래 과정을 이수하도록 해야 한다.

① 가, 나 ② 나, 다 ③ 다, 라 ④ 가, 라

정답: ④ 해설: 틀린 항목은 '가, 라'이다.

가. '설명서 등(투자설명서/공모펀드 집합투자증권의 간이투자설명서/일반사모펀드 집합투자증권의
핵심상품설명서)'은 일반투자자가 그 수령을 거부할 경우 제공을 하지 않아도 된다.

라. '1시간 이상의 파생상품 교육과정+3시간 이상의 파생상품모의거래과정' 이수를 하게하는 것은,
'장내파생상품'에 대한 개인투자자 적격성 확보 차원이다.

2

가. '설명서 등(투자설명서/공모펀드 집합투자증권의 간이투자설명서/일반사모펀드 집합투 자증권의 핵심상품설명서)은 일반투자자가 그 수령을 거부할 경우 제공을 하지 않아도 된다.

▶ 설명서 제공의무: 금융투자회사는 금소법 제19조 제2항에 따라 일반투자자를 대상 으로 투자권유를 하는 경우에는 설명서(설명서, 제안서 등 명칭 불문)를 일반투자자에게 제공해야 한다. 단 '투자설명서, 공모 집합투자증권의 간이투자설명서, 일반 사모집합 투자기구의 집합투자증권의 핵심상품설명서'는 수령을 거부할 경우 제공하지 않아도 된다.

라. '1시간 이상의 파생상품 교육과정+3시간 이상의 파생상품모의거래과정' 이수를 하게 하는 것은, '장내파생상품'에 대한 개인투자자 적격성 확보 차원이다.

cf. 장외파생상품의 경우, 일반투자자를 대상으로는 적정성 확인 후 위험회피목적 거래에 한해서 권유가 가능하다(장외파생상품 투자권유에 대한 세부내용은 기본서 범위 밖).

3

※핵심설명서 교부대상

- (1) 고난도 금융투자상품, 고난도 금전신탁계약, 고난도 투자일임계약
• 공모발행, 사모발행 구분없이 핵심설명서 교부대상이다.
- (2) 고난도 금융투자상품이 아닌 공모방법으로 발행된 파생결합증권
(ELW, ETN , 금적립금 계좌 등은 제외)
- (3) 신용융자거래,
- (4) 유사해외통화선물거래(FX마진거래)

4

**2025.01
기출복원**

**금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정상의
설명의무에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?**

- ① ELS, ETN를 포함한 공모형 파생결합증권은 핵심설명서 교부대상이다.
- ② 금융투자회사는 일반투자자가 최초로 ELW나 ETN을 매매하고자 하는 경우에는 기존 위탁매매 거래 계좌가 있더라도 서명 등의 방법으로 매매의사를 별도로 확인해야한다.
- ③ 금융투자회사는 일반투자자가 1배를 초과하는 레버리지 ETF, 레버리지 ETN을 매매하고자 하는 경우는 협회가 인정하는 교육을 사전에 이수하도록 해야한다.
- ④ 선물, 옵션 등 장내생상품을 매매하고자 하는 경우 적격 투자자 자격을 위해 1시간 이상의 파생상품 교육과정과 3시간 이상의 파생상품 모의거래 과정을 이수하도록해야한다.

정답①

해설: 공모형 파생결합증권은 핵심설명서 교부대상이지만 상장되어 거래되는 ELW와 ETN은 제외된다.

5

금융투자회사는 다음에 해당하는 경우 핵심설명서를 추가로 교부하고 그 내용을 충분히 설명하여야 한다.

1. 일반투자자가 공모의 방법으로 고난도금융투자상품이 아닌 파생결합증권(주식워런트증권, 상장지수증권, 금적립계좌등은 제외한다)을 매매하는 경우. 다만, 간이투자설명서를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 일반투자자(개인전문투자자를 포함한다)가 공모 또는 사모의 방법으로 고난도금융투자상품을 매매하거나 고난도금전신탁계약, 고난도투자일임계약을 체결하는 경우. 다만, 일반투자자가 수령을 거부하거나 고난도금융투자상품의 판매시 간이투자설명서 또는 핵심상품설명서를 사용하는 경우에는 그러지 아니하다

금융투자회사는 일반투자자가 최초로 주식워런트증권 및 상장지수증권을 매매하고자 하는 경우 서명 등의 방법으로 매매의사를 별도로 확인하여야 하며, 일반투자자가 최초로 변동성지수선물의 가격을 기초로 하는 지수의 변동과 연계한 상장지수증권을 매매하고자 하는 경우에는 가격등락이 크게 발생할 수 있다는 위험 등을 고지하고 매매의사를 추가로 확인하여야 한다.

① 금융투자회사는 일반투자자가 다음에 해당하는 금융투자상품을 매매하고자 하는 경우 협회가 인정하는 교육을 사전에 이수하도록 하고 그 이수 여부를 확인하여야 한다

1. 주식워런트증권(ELW)
2. 목표로 하는 기초자산의 가격 또는 지수 변화에 1배를 초과한 배율(음의 배율을 포함)로 연동하는 상장지수집합투자기구
집합투자증권(ETF)·상장지수증권(ETN) (해외 증권시장에 상장된 것을 포함한다)

② 금융투자회사는 일반개인투자자가 한국거래소의 선물거래 및 옵션거래를 하고자 하는 경우 1시간 이상의 파생상품교육과정과 3시간 이상의 파생상품 모의거래과정을 사전에 이수하도록 하고 그 이수 여부를 확인하여야 한다

6

32회,35회,37회,41회 기출

68

조사분석자료의 작성원칙 및 조사분석업무의 독립성확보와
관련한 협회 규정이다. 옳게 설명한 항목의 개수는?

- 가. 금융투자회사는 제3자가 작성한 조사분석자료는 외부에 공표할 수 없다.
- 나. 금융투자회사는 조사분석자료의 품질 및 생산실적, 투자자의견의 적정성 등이 포함되지 않은 보수산정기준을 제정·운영해야 한다.
- 다. 금융투자회사는 자신이 발행주식총수의 1% 이상을 보유하고 있는 기업이 발행한 금융투자상품에 대해서는 조사분석자료를 작성·공표를 할 수 없다.

- ㉠ 0개 ㉡ 1개 ㉢ 2개 ㉣ 3개

정답: ㉠ 해설: 옳게 설명한 항목의 개수는 0개(모두 틀린 내용)이다.
가. 해당 제3자의 성명(또는 법인명)을 조사분석자료에 기재하고 외부에 공표할 수 있다.
나. 포함된 보수산정기준을 제정·운영해야 한다. ▶ 조사분석업무의 독립적 수행을 위한 내부통제기준 제정 등 필요조치 이행의무 : 금융투자회사는 금융투자분석사가 조사분석업무를 독립적으로 수행할 수 있도록 내부통제기준 및 조사분석자료의 품질 및 생산실적, 투자자의견의 적정성 등이 포함된 보수산정 기준을 제정·운영해야 한다.
다. 대상기업의 지분율이 5%이상인 경우는 공표금지, 1%이상(1%이상 5%미만)인 경우는 이해관계를 명시 후 공표할 수 있다.

7

- 가. 해당 제3자의 성명(또는 법인 명)을 조사분석자료에 기재하고 외부에 공표할 수 있다.
- 나. 포함된 보수산정기준을 제정·운영해야 한다.
▶ 조사분석업무의 독립적 수행을 위한 내부통제기준 제정 등 필요조치 이행의무(2026 기본서, 3권, p484 인용): 금융투자회사는 금융투자분석사가 조사분석업무를 독립적으로 수행할 수 있도록 내부통제기준 및 조사분석자료의 품질 및 생산실적, 투자자의견의 적정성 등이 포함된 보수산정 기준을 제정·운영해야 한다.
- 다. 대상기업의 지분율이 5%이상인 경우는 공표금지, 1%이상(1%이상 5%미만)인 경우는 이해관계를 명시 후 공표할 수 있다.

“조사분석자료”란 금융투자회사의 명의로 공표 또는 제3자에게 제공되는 것으로 특정 금융투자상품(집합투자증권은 제외한다)의 가치에 대한 주장이나 예측을 담고 있는 자료를 말한다.

- 조사분석자료 규제 제도의 취지 (조사분석자료에 해당 여부가 왜 중요한지 이해하여야 함)
- ▶ 금융투자회사의 조사분석자료 작성·공표시 투자자의 이익보다 자기 또는 제3자의 이익을 우선시할 경우 투자자의 손실 유발 및 자본시장의 신뢰를 저하시킬 우려가 있음
- ▶ 이에 조사분석업무의 독립성, 공정성 및 투명성 확보를 통한 금융투자회사 및 금융투자분석사(애널리스트)와 투자자 사이의 이해상충 방지를 위하여 여러가지 제도를 운영 하고 있음

8

2025.04
기출복원

조사분석업무와 관련된 협회 규정에 대한 내용이다.
가장 적절한 것은?

- ① 금융투자회사는 제3자가 작성한 조사분석자료를 외부에 공표할 수 없다.
- ② 금융투자회사는 조사분석자료의 품질 및 생산실적, 투자의견의 적정성 등이 포함된 보수산정기준을 정해야 한다.
- ③ 금융투자분석사와 기업금융업무관련 부서 간의 의견교환은 이해상충이 발생할 여지가 크므로 예외없이 금지된다.
- ④ 금융투자회사가 조사대상기업의 지분을 1% 이상 보유하고 있는 경우에는 해당 기업에 대한 조사분석자료를 공표할 수 없다.

정답: ②
해설:

- ① 해당 제3자의 성명(또는 법인명)을 조사분석자료에 기재하고 외부에 공표할 수 있다.
- ③ 준법감시인의 통제 하에 예외적으로 허용하고 있다.
- ④ 대상기업의 지분율이 5%이상인 경우는 공표금지, 1%이상(1%이상 5%미만)인 경우는 이해관계를 명시 후 공표할 수 있다.

9

29회,31회,36회,39회 기출

69

금융소비자보호법상 펀드의 투자광고 시 의무적으로 표시해야 하는 사항을 나열한 것이다. 의무표시사항이 아닌 항목의 개수는?

가. 환매수수료

나. 환매신청 후 환매금액수령이 가능한 구체적 시기

다. 증권거래비용이 발생할 수 있다는 사실과 투자자가 직·간접적으로 부담하게 되는

각종 보수 및 수수료

라. 고유한 특성 및 위험성 등이 있는 집합투자기구의 경우 해당 특성 및 위험성 등에 관한 설명

마. 손실보전이나 이익보장이 있는 경우 이에 관한 사항

① 0개

② 1개

③ 2개

④ 3개

정답: ② 해설: 의무표시사항이 아닌 항목은 1개('마')이다.

마. '손실보전이나 이익보장'은 예외적으로 인정되는 것인데(연금신탁, 퇴직신탁 등), 펀드 투자 광고 시의 의무표시사항이 아니다.

10

2023.11
기출복원

2024.11
기출복원

펀드의 투자광고 시 의무표시사항을 모두 묶은 것은?

- 가. 환매수수료 및 환매신청 후 환매금액수령이 가능한 구체적 시기
- 나. 증권거래비용이 발생할 수 있다는 사실과 투자자가 직·간접적으로 부담하게 되는 각종 보수 및 수수료
- 다. 손실보전이나 이익보장이 있는 경우 이에 관한 사항

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 가, 나, 다

정답 ①

해설 (영업 및 업무규정 제2-37조(의무 표시사항))

②

- 3. 환매수수료 및 환매 신청 후 환매금액의 수령이 가능한 구체적인 시기
- 4. 증권거래비용이 발생할 수 있다는 사실과 투자자가 직·간접적으로 부담하게 되는 각종 보수 및 수수료.
- 5. 고유한 특성 및 위험성 등이 있는 집합투자기구의 경우 해당 특성 및 위험성 등에 관한 설명